

GOBIERNO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN, representado por su Alcalde, Hon. Miguel Romero Lugo	CASO NÚM.:
Peticionario	SALA:
v.	SOBRE: Procedimiento Especial, Solicitud de Revocación de Permiso Único por Reincidencia conforme al Código de Orden Público y el Art. 14.01 de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada
GONZÁLES HERRERA, INC. h/n/c SERIE 56 y FULANO DE TAL.	
Peticionada	

PETICIÓN

Comparece el Municipio Autónomo de San Juan, (en adelante el “MASJ” y/o “Municipio”), representado por su Alcalde, el Hon. Miguel Romero Lugo, por conducto de la representación legal que suscribe y, muy respetuosamente, expone, alega y solicita:

LAS PARTES

1. El peticionario Municipio Autónomo de San Juan, es una entidad política y jurídica, existente al amparo de la Ley Núm. 107-2020, conocida como el *Código Municipal de Puerto Rico* (en adelante "Ley 107"), con capacidad para demandar y ser demandado, y responsable de velar por el cumplimiento de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada, conocida como *Ley para la Reforma de Permisos de Puerto Rico* (en adelante "Ley 161"), y el *Convenio de Transferencias* suscrito con la Junta de Planificación de Puerto Rico (en adelante "JP") y la Oficina de Gerencia de Permisos (en adelante "OGPe"), e instar las correspondientes querellas, acciones y denuncias por infracción a las leyes y reglamentos de planificación en su demarcación territorial. Su dirección física es Edificio Trilito, Piso 4, 130 Ave Roosevelt, Esq. Calle 54 SE, Urb. La Riviera, San Juan 1, PR, y su dirección postal PO Box 70179, San Juan PR 00936-8175. Su número de teléfono es (787) 480-2500.
2. La parte peticionada es González Herrera, Inc. h/n/c Serie 56 (en adelante "González Herrera" y/o “Serie 56” y/o la “Peticionada”) una corporación con fines de lucro, constituida y creada bajo las Leyes del Gobierno de Puerto Rico, con registro número 417496. Según surge del Registro de Corporaciones del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico, su dirección física es Ave Borinquen 2101, Bo. Obrero, San Juan, P.R., 00915 y su dirección postal es Ave Borinquen 2101, Bo. Obrero, San Juan, P.R., 00915.

3. La parte co-peticionada es Fulano de Tal, de nombre ficticio y dirección y circunstancias personales desconocidas. Al descubrirse el verdadero nombre, lo haremos constar con toda prontitud mediante la enmienda correspondiente.

RELACIÓN DE HECHOS

4. El 22 de octubre de 2018 se inscribió ante el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado, la corporación con fines de lucro: González Herrera, Inc. con número de registro 417496. **(Véase Apéndice Número 1 – “Good Standing” Registro de Corporaciones del Departamento de Estado)**

5. El 30 de marzo de 2019, la Oficina de Permisos de Municipio Autónomo de San Juan (“OPMASJ”) expidió el Permiso de Uso núm. 19OP-51627PU-SA, asociado al castro núm. 041-092-478-09-901, a nombre de Gonzalez Herrera Inc., para Club Nocturno con venta de bebidas alcohólicas al detal y venta de hookah.

6. El 7 de enero de 2021, González Herrera, Inc., representada por su Presidente el Sr. Luis M. González Herrera, suscribió un *Contrato de Arrendamiento con el Sr. Francisco Frías Frías* para arrendar la propiedad ubicada en la Ave. Borinquen Esq. Gautier Benítez #2101 Local 2 Bo. Obrero, Santurce, San Juan, PR 00915, por la suma de mil dólares (\$1,000.00) mensuales. **(Véase Apéndice Número 2 – Contrato)**

7. El **número de catastro** de la aludida propiedad es **041-092-478-09**.

8. Las solicitudes de permisos se tramitan a través del sistema unificado de permisos *Single Business Portal* (“SBP”), implementado por la OGPe.

9. El 5 de octubre de 2021, se presentó en SBP la solicitud para conversion del Permiso de Uso 19OP-51627PU-SA a Permiso Único, caso núm. 2021-401821-PU-106124, asociado al catastro núm. 041-092-478-09, para el proyecto denominado “SERIE 56”.

10. El Memorial Explicativo que acompañó la solicitud, presentado por el Presidente de la parte Peticionada, el Sr. Luis M. González Herrera, con fecha de 6 de octubre de 2021, se detalló que el establecimiento Serie 56 se dedicaría a Club Nocturno con venta de bebidas alcohólicas y venta de cigarrillos. Con un horario de operaciones de lunes a jueves de 4:00 p.m. a 10:00 p.m. y de viernes a domingo de 4:00 p.m. a 2:00 a.m. **(Véase Apéndice Número 3 – Memorial Explicativo).**

11. El 18 de octubre de 2021 se expidió el Permiso Único para el Proyecto titulado Serie 56 con el número de trámite 2021-401821-PU-106124 y con fecha de expiración 20 de

octubre de 2024, para un club nocturno con venta de bebidas alcohólicas al detal y venta de *hookah*.

(Véase Apéndice Número 4 – Permiso Único)

12. El Permiso Único expedido claramente detalla en las Condiciones Especiales que:
“[...]

2. deberá cumplir con todas las leyes, reglamentos, ordenanzas y el Código de Orden Público aplicable para el área. [...]”

13. El Código de Orden Público de Municipio de San Juan, adoptado en virtud de la Ordenanza Núm. 3, Serie 2023-202, entró en vigor el 9 noviembre de 2023 (“Código de Orden Público”).¹

14. El Departamento Policía y Seguridad Pública del Municipio de San Juan (“Policía Municipal” o “PMSJ”) ha expedido los siguientes boletos contra el aquí peticionado por violaciones al Código de Orden Público:

Boleto	Fecha	Artículo	Multa	Pagado	Balance
3004635	04/13/2024 ²	2.201 RUIDOS INNECESARIOS O EXCESIVOS. 1RA.	\$500.00	\$250.00	0.00
3004619	06/01/2024	2.201 RUIDOS INNECESARIOS O EXCESIVOS. 1RA.	\$500.00	0.00	\$500.00
3004620	06/01/2024	2.101 HORARIO DE VENTA O EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	\$5,000.00	0.00	\$5,000.00
3004238	06/22/2024	2.201.2 RUIDOS INNECESARIOS O EXCESIVOS. 2DA.	\$1,000.00	0.00	\$1,000.00
3004239	06/22/2024	2.101 HORARIO DE VENTA O EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	\$5,000.00	0.00	\$5,000.00
3004240	06/22/2024	2.103 VENTA O EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ENVASE ORIGINAL PARA CONSUMO FUERA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	\$500.00	0.00	\$500.00
3004177	07/06/2024	2.201.2 RUIDOS INNECESARIOS O EXCESIVOS. 2DA.	\$1,000.00	0.00	\$1,000.00
3004123	09/15/2024	2.101 HORARIO DE VENTA O EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	\$5,000.00	0.00	\$5,000.00

¹ Previo a que entrase en vigor el nuevo Código de Orden Público, el sector se regía por el Código de Orden Público de las comunidades de Barrio Obrero y Villa Palmeras, adoptado por la Ordenanza Núm. 74, Serie 2001-02.

² Para el boleto 3004635 de 04/13/2024 se acogió al pago de 50% de descuento.

Boleto	Fecha	Artículo	Multa	Pagado	Balance
3004124	09/15/2024	2.103 VENTA O EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ENVASE ORIGINAL PARA PARA CONSUMO FUERA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	\$500.00	0.00	\$500.00
3003886	09/27/2024	2.101 HORARIO DE VENTA O EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	\$5,000.00	0.00	\$5,000.00
3004425	09/27/2024	2.103 VENTA O EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ENVASE ORIGINAL PARA PARA CONSUMO FUERA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	\$500.00	0.00	\$500.00
3001005	11/23/2024	2.101 HORARIO DE VENTA O EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	\$5,000.00	0.00	\$5,000.00
3001006	11/24/2024	2.103 VENTA O EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ENVASE ORIGINAL PARA PARA CONSUMO FUERA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	\$500.00	0.00	\$500.00
		TOTAL	\$30,000.00	\$250.00	\$29,500.00

(Véase Apéndice Número 5 – Boletos PMSJ)

15. El 24 de octubre de 2024, se presentó en el SBP la solicitud de renovación de Permiso Único de Serie 56, caso núm. 2021-401821-PU-369313.³ A la fecha de este escrito, la solicitud de Renovación 2021-401821-PU-369313 aparece “archivada” en el SBP.

16. El 28 de diciembre de 2024, personal de Inspección de la OPMASJ intervino en el negocio Serie 56, y expidió una multa administrativa de mil dólares (\$1,000), boleto núm. 004943, bajo la querella núm. 24OP-67323QU-SA, por operar el negocio con un permiso vencido. (Véase Apéndice Número 6 – Boleto 004943 y Apéndice Número 7 - Informe de Investigación)

17. Salvo el boleto núm. 3004635, a la fecha de este escrito, la parte peticionada no ha pagado las demás multas administrativas impuestas por la PMSJ y por la OPMASJ. Por lo que a esta fecha adeuda un total de \$30,500.00⁴.

DERECHO APLICABLE Y DISCUSIÓN

Se incorporan por referencia las alegaciones en los párrafos anteriores.

³ Los primeros dígitos identifican el proyecto: “2021-401821-PU”.
⁴ La cuantía adeudada incluye los boletos emitidos por la Policía Municipal y por la OPMASJ.

A. Código de Orden Público

Este Código de Orden Público se adopta en virtud de las facultades conferidas al Municipio Autónomo de San Juan por la Ley 107, en particular aquellas contenidas en los Artículos 1.009 y 3.040 de dicho estatuto. Este instrumento municipal propende a una mejor calidad de vida y convivencia pública, mantener el decoro, la limpieza, el orden y fomentar la salud, seguridad y tranquilidad de nuestros residentes, comerciantes y visitantes.

El Código de Orden Público faculta a los agentes del orden público⁵ a expedir los boletos con las multas correspondientes por las infracciones allí dispuestas. El Capítulo II del Código de Orden Público establece las siguientes restricciones en lo que respecta a venta o expendio de bebidas alcohólicas:

“Artículo 2.101.- Horario de Venta o Expendio de Bebidas Alcohólicas.

Se prohíbe la venta o expendio de bebidas alcohólicas durante el siguiente horario:

(1) lunes a viernes: de una de la madrugada (1:00 a. m.) a seis de la mañana (6:00 a. m.).

(2) sábados y domingos: de dos de la madrugada (2:00 a. m.) a seis de la mañana (6:00 a. m.).

(3) lunes declarados como día feriado legal, ya sea estatal o federal: de dos de la madrugada (2:00 a. m.) a seis de la mañana (6:00 a. m.). [...] (Énfasis nuestro)

[...]

Toda persona que infrinja lo dispuesto en este Artículo estará sujeto al pago de una multa administrativa de cinco mil dólares (\$5,000) y deberá detener su actividad comercial inmediatamente.

Se establece como presunción controvertible que cualquier líquido dentro de un envase rotulado como bebida alcohólica es una bebida alcohólica. De igual forma, se establece como presunción controvertible que una bebida alcohólica, esté en su envase original o no, que se encuentre abierta dentro de un establecimiento comercial fuera del horario antes dispuesto, fue vendida o expendida fuera del horario autorizado en contravención a lo dispuesto en este Artículo.

En el caso de la persona insista en infringir las disposiciones de este Artículo, es decir, incurra en un acto concertado, reiterado o sistemático de incumplimiento, la Oficina de Permisos llevará a cabo los trámites correspondientes para la revocación de los permisos del establecimiento y cualquier

⁵ El Artículo 1.106 (3) del Código de Orden Público define “Agente del orden público” como:

- (a) agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico;
- (b) agentes de la Policía Municipal y la Policía Auxiliar del Municipio;
- (c) inspectores de la Oficina de Permisos;
- (d) inspectores de la Oficina de Finanzas;
- (e) personal técnico debidamente autorizado de la Oficina de Planificación y Ordenación Territorial del Municipio y de la Oficina para el Cumplimiento y Planificación Ambiental del Municipio;
- (f) vigilantes del Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales y Ambientales del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales del Gobierno de Puerto Rico; y
- (g) cualquier personal cualificado y autorizado por ley o por el Alcalde para expedir boletos por faltas administrativas a este Código.

otro procedimiento aplicable en ley, ordenanza o reglamento que en derecho proceda.

Para efectos de este Artículo, se entenderá como un acto concertado, reiterado o sistemático de incumplimiento el incurrir en tres (3) infracciones a las disposiciones de este Artículo dentro de un periodo de un (1) año. El establecimiento al que se le revoquen los permisos no podrá solicitar la renovación de estos dentro del término de un (1) año a partir de la cancelación.”

Según vemos, el Artículo 2.101 del Código de Orden Público provee para que, de haber tres (3) infracciones dentro de un (1) año, se inicien los procedimientos conducentes a la revocación de los permisos que posea el establecimiento comercial infractor. Específicamente, en el caso de la persona insista en infringir las disposiciones de este Artículo, es decir, incurra en un acto concertado, reiterado o sistemático de incumplimiento, **la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan llevará a cabo los trámites correspondientes para la revocación de los permisos del establecimiento y cualquier otro procedimiento aplicable en ley, ordenanza o reglamento que en derecho proceda.**

Para efectos de la citada disposición, se entenderá como un acto concertado, reiterado o sistemático de incumplimiento el incurrir en tres (3) infracciones a las disposiciones de este Artículo dentro de un periodo de un (1) año. El establecimiento al que se le revoquen los permisos no podrá solicitar la renovación de estos dentro del término de un (1) año a partir de la cancelación.

Conforme a lo anterior, es de suma importancia mencionar que conforme con el Artículo 3.005 del Código de Orden Público, en caso de que la multa administrativa no sea satisfecha, el Municipio podrá reclamar por cualquier mecanismo adecuado, incluyendo judicialmente, el pago de esta una vez transcurra el período de treinta (30) días o cuando advenga final después del trámite de revisión del boleto, según fuera el caso.

La PMSJ ha expedido **CINCO (5) boletos contra Serie 56 por violaciones al Artículo 2.101⁶**, dentro de un periodo menor de doce (12) meses:

1. Boleto 3004620 el 1-junio-2024;
2. Boleto 3004239 el 22-junio-2024;
3. Boleto 3004123 el 15-septiembre-2024;
4. Boleto 3003886 el 27-septiembre-2024; y
5. Boleto 3001015 el 23-noviembre-2024.

⁶ Horario de venta y/o expendio de bebidas alcohólicas

De igual modo, ha expedido **CUATRO (4) boletos por violaciones al Artículo 2.103⁷** dentro de un periodo menor de doce (12) meses:

1. Boleto 3004240 el 22-junio-2024;
2. Boleto 3004124 el 15-septiembre-2024;
3. Boleto 3004425 el 27-septiembre -2024; y
4. Boleto 3001006 el 24-noviembre-2024.

Asimismo, ha expedido **CUATRO (4) boletos por violaciones al Artículo 2.201⁸**, dentro de un periodo menor de doce (12) meses:

1. Boleto 300463 el 13-abril-2024;
2. Boleto 3004619 el 1-junio-2024;
3. Boleto 3004238 el 22-junio-2024; y
4. Boleto 3004177 el 6-julio-2024.

B. La Ley 161-2009

La Ley 161-2009, 23 L.P.R.A § 9011, conocida como Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, según enmendada, establece el marco legal que rige la solicitud, evaluación, concesión y denegación de permisos por el Gobierno de Puerto Rico y crea la OGPe. Véase, Artículo 2.1, 23 L.P.R.A. § 9012. Mediante dicho estatuto, se le otorga la facultad a la OGPe, a los Municipios Autónomos con Jerarquía I a la III y, a los Profesionales Autorizados, de atender solicitudes de permisos, recomendaciones, licencias, o certificaciones relacionadas al desarrollo y uso de terrenos. Véase, Artículo 8.1, 23 L.P.R.A. § 9018.

La Ley 161-2009, *supra*, según enmendada dispone en su artículo 9.10, 23 L.P.R.A. § 9019i y 14.1, 23 L.P.R.A. § 9024, lo siguiente:

Artículo 9.10. — Certeza de los permisos. (23 L.P.R.A. § 9019i)
Se presume la corrección y la legalidad de las determinaciones finales y de los permisos expedidos por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V y por los Profesionales Autorizados. No obstante, cuando medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún otro delito en el otorgamiento o denegación de la determinación final o del permiso, o en aquellos casos en que la estructura represente un riesgo a la salud o la **seguridad**, a condiciones ambientales o arqueológicas, la determinación final emitida y el permiso otorgado por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por el Profesional Autorizado, **deberá ser revocado**. La estructura se podrá modificar, conservar o

⁷ Venta o expendio de bebidas alcohólicas en envase original para consumo fuera de establecimientos comerciales.

⁸ Ruidos innecesarios o excesivos.

demoler, sólo después de que un Tribunal competente así lo determine y siguiendo con el procedimiento judicial establecido en el Capítulo XIV de esta Ley, además de cumplir con el debido proceso de ley.

Además, se dispone que bajo ninguna circunstancia, una determinación final será suspendida, sin mediar una autorización o mandato judicial de un Tribunal competente o el foro correspondiente, en estricto cumplimiento con el debido proceso de ley. Las disposiciones de este Artículo no crearán un precedente reclamable por terceros ajenos a la propiedad objeto del permiso. Entendiéndose que, sujeto a lo dispuesto en esta Ley, una determinación final se considerará final y firme, o un permiso, y no podrá ser impugnado una vez el solicitante haya cumplido con todos los requisitos establecidos en la notificación de determinación final y haya transcurrido el término de veinte (20) días sin que una parte adversamente afectada por la notificación haya presentado un recurso de revisión o un proceso de revisión administrativa, así como haya transcurrido el término de treinta (30) días para solicitar revisión judicial. No obstante, la parte adversamente afectada por una determinación final, podrá ser revisada sujeto a lo establecido en esta Ley.

De igual manera, tales permisos deberán ser sostenidos en su legalidad y corrección por las Entidades Gubernamentales Concernidas frente a ataques de terceros. Cuando medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno, o la comisión de algún delito en el otorgamiento del permiso, o en aquellos casos en que la estructura represente un riesgo a la salud, la **seguridad**, a condiciones ambientales o arqueológicas, y sujeto a lo dispuesto en esta Ley, el permiso otorgado por la Oficina de Gerencia, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por el Profesional Autorizado, deberá ser revocado. La obra deberá ser modificada, conservada o demolida, sólo después de que el foro administrativo o judicial competente así lo determine y siguiendo con el procedimiento judicial establecido en el Capítulo XIV de esta Ley, además de cumplir con el debido proceso de ley.

Artículo 14.1. — Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras. (23 L.P.R.A. § 9024)

La Junta de Planificación, un Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la III, una Entidad Gubernamental Concernida que haya determinado que sus leyes y reglamentos han sido violados, o cualquier persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) **la paralización** de una obra iniciada **sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado**; 3) **la paralización de un uso no autorizado** O de una construcción autorizada mediante permiso, para la cual no se hayan realizado los pagos correspondientes a aranceles, pólizas, arbitrios y sellos; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

En los casos en los que se solicite la revocación de una determinación final, será parte indispensable de en el pleito la entidad o profesional autorizado que haya emitido la determinación final y el dueño del proyecto. Además, en los casos en los que se solicite la revocación de un permiso otorgado por haberse utilizado información incorrecta o falsa y que dicho permiso se haya expedido bajo las disposiciones de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada, dicho ingeniero o arquitecto también será parte indispensable ponle en el pleito. Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante la Junta de Planificación, Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V [sic] o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevare a cabo con respecto a la misma será considerada ultra vires. El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el Tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o autorización debidamente expedida.

El Tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. Los honorarios de abogados bajo este Artículo será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial. En el caso que el Tribunal entienda que no es aplicable la presente imposición de honorarios de abogados, tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello. Las revisiones de los dictámenes bajo este Artículo ante el Tribunal de Apelaciones se remitirán a los paneles especializados creados mediante esta Ley y dicho foro tendrá 60 días para resolver el recurso de revisión desde la presentación del mismo.

Según se desprende de lo anterior, uno de los remedios disponibles bajo este Artículo 14.1, *supra*, es lo que se conoce como un *injunction estatutario*.

En relación con el *injunction estatutario*, el tratadista Cuevas Segarra, expone que se trata de un recurso especial, distinto al interdicto clásico u ordinario. Cuevas Segarra, *Tratado de Derecho Procesal Civil*, 2da. ed., Estados Unidos, Pubs. J.T.S., 2011, T. V, pág. 1672.

Este recurso especial procura la obtención de órdenes para la paralización, ya sea inmediata, provisional o permanente, de conducta contraria a la ley. Entre sus requisitos, no se

requiere alegación, ni prueba de daño irreparable; es decir, bastaría con que el demandado haya violado la ley. *Id.*

La persona legitimada para instar el recurso debe acreditarle al tribunal lo siguiente: **(1) que existe una ley o reglamento que regula el uso o actividad en cuestión, y (2) que los demandados están haciendo uso o realizando una actividad en violación a la ley o reglamento.** *Id.*, págs. 1672-1673. Lo determinante preliminarmente al solicitarse un *injunction estatutario* es, si la situación está o no cobijada bajo el estatuto. *Cobos Liccía v. De Jean Packing Co., Inc.*, 124 DPR 896, 903 (1989). Conforme a lo anterior, el tribunal debe realizar un ponderado balance de equidad, que comprende examinar los intereses de las partes, los propósitos de la legislación y si la prueba presentada demuestra *prima facie* que el demandante está protegido por el estatuto. *Id.*

La Ley 107-2020, 21 L.P.R.A. § 7001, por su parte, provee los mecanismos “administrativos y fiscales para la transferencia adecuada de otros poderes y competencias del Gobierno [E]statal”. Véase, Artículo 1.005, Ley 107-2020, 21 L.P.R.A. § 7005. Dichos poderes y competencias se transfieren de la JP y la OGPe, a los Municipios, mediante un Convenio de Delegación. Véase, Artículo 6.015, 21 L.P.R.A. § 7865. Esta transferencia la gobierna un sistema que se compone de jerarquías de la I a la III. El nivel jerárquico que se le otorga al municipio corresponderá a la transferencia de un conjunto de facultades. Así, un Municipio Jerarquía I tiene menos facultades que un Municipio Jerarquía III. *Íd.*

El Artículo 6.020 de la Ley 107-2020, 21 L.P.R.A. § 7870, dispone por su parte:

La transferencia a un municipio de las facultades de la Junta de Planificación y de la Oficina de Gerencia de Permisos, conforme a lo establecido en la sec. 7865 de este título, conllevará la transferencia de todas las facultades legales que tienen dichas agencias para promover el cumplimiento e implementación de la reglamentación vigente sobre el uso del suelo. **El municipio estará autorizado a incoar los recursos legales concernidos, representado por el Alcalde o por cualquier funcionario designado por éste para atender, denunciar, procesar y resolver las querellas sobre las violaciones de uso y construcción relacionadas con las facultades o competencias transferidas.** (Énfasis nuestro.)

Cabe mencionar que la Ley 161-2009 en su Artículo 1.5., inciso 90, define “uso” el propósito para el cual una pertenencia fue diseñada, es ocupada, usada o se pretende usar u ocupar. A esos efectos, cada Permiso Único define los usos autorizados.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

En consideración a lo anterior, la parte Peticionada, Serie 56 ha demostrado un patrón de reincidencia en infracciones al Código de Orden Público y en claro menosprecio del mismo. Ello

ha quedado evidenciado al violar en trece (13) ocasiones el Código de Orden Público, razón por la cual se han emitido trece (13) boletos. Ello toma especial importancia, cuando precisamente el cumplimiento de Serie 56 con el Código de Orden Público es una de las Condiciones Especiales⁹ del permiso otorgado. Por tanto, las violaciones de Serie 56 al Código de Orden Público tiene como consecuencia que se esté incumpliendo con las condiciones especiales del permiso y por lo que indubitadamente, este debe revocarse. Por tanto, las actuaciones de la parte Peticionada han demostrado y dejado en claro manifiesto su patrón de incumplimiento en un periodo menor a un (1) año, donde de los trece (13) boletos que se han emitido, cinco (5) de estos boletos han sido por la misma infracción al Art. 2.101 del Código de Orden Público, el cual establece el horario para la venta y/o expendio de bebidas alcohólicas¹⁰

Entiéndase que, a la fecha de este escrito, Serie 56 solo ha pagado un (1) boleto de los trece (13) boletos que se le han emitido, acogándose al pago con descuento de un cincuenta por ciento (50%). Por lo que Serie 56 solo ha realizado un pago por la suma de \$250.00, pagando así solo una de los trece (13) boletos y adeuda la suma de veintinueve mil quinientos dólares (\$29,500.00). Tampoco ha pagado la multa administrativa impuesta por la OPMASJ, por lo que adeuda un total de treinta mil quinientos dólares (\$30,500) al Municipio.

En adición a que la parte Peticionada está operando el establecimiento Serie 56 de manera desordenada, fuera de la concesión del Permiso Único otorgado; y violando el Código de Orden Público. El trámite de renovación a esta fecha se encuentra archivado en SBP, por lo que operan dicho establecimiento sin un Permiso Único, lo cual pone en relieve su operación desordenada, lo cual atenta contra la seguridad pública. Por lo que las acciones de la parte peticionada patentemente transgreden la Ley 161 y la ordenanza adoptada en virtud de la Ley 107, y menoscaban la sana convivencia y el bienestar público.

Ante dicha realidad, es imperativo que este Honorable Tribunal intervenga para revocar el Permiso Único expedido a la parte Peticionada o en la alternativa, que se ordene la paralización inmediata de las operaciones que no cuenten con un uso autorizado.

⁹ Esta es la Condición Especial Núm. 2 del Permiso Único.

¹⁰ (1) lunes a viernes: de una de la madrugada (1:00 a. m.) a seis de la mañana (6:00 a. m.).

(2) sábados y domingos: de dos de la madrugada (2:00 a. m.) a seis de la mañana (6:00 a. m.).

(3) lunes declarados como día feriado legal, ya sea estatal o federal: de dos de la madrugada (2:00 a. m.) a seis de la mañana (6:00 a. m.). [...]”

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que se declare con lugar la presente moción y, en su consecuencia:

1. Ordene la celebración de una vista evidenciaria;
2. Revoque el Permiso Único expedido para la parte Peticionada;
3. Ordene la paralización de la solicitud de renovación del Permiso Único;
4. Ordene el cierre inmediato del negocio Serie 56;
5. Ordene el pago de las multas emitidas;
6. Imponga el pago de honorarios de abogados por temeridad demostrada y manifiesta;
7. Dicte cualquier otro remedio que entienda procedente en derecho.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que tome conocimiento de la presente Petición, declarando HA LUGAR la misma; junto a cualquier otro pronunciamiento que en derecho, justicia y equidad corresponda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Guaynabo, Puerto Rico, hoy 7 de febrero de 2025.

El Municipio no cancela sello o arancel por disposición de los Artículos 1.055 y 2.113 del Código Municipal de P.R. (Ley Núm. 107-2020, según enmendada). 21 L.P.R.A. §§ 7086, 7335.

ALDARONDO & LÓPEZ BRAS, LLC
Abogados de la Parte Peticionaria
Municipio Autónomo de San Juan

ALB Plaza, Suite 400
16 Carretera #199-
Guaynabo, Puerto Rico 00969
Teléfono: (787) 474-5447
E-mail: alb@alblegal.net

s/ Simone Cataldi Malpica
SIMONE CATALDI MALPICA
RUA Núm. 13072
Email: scataldi@alblegal.net

f/ Diorangelis Santos Rivera
DIORANGELIS SANTOS RIVERA
RUA Núm. 18470
Email: dsantos@alblegal.net